



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 30 moharrem 1430 – 27 janvier 2009

152^{ème} année

N° 8

Sommaire

Lois

Loi n° 2009-4 du 21 janvier 2009, portant approbation du statut du centre arabe pour la prévention des dangers des séismes et autres catastrophes naturelles..... 308

Conseil Constitutionnel

Avis n° 68-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation du statut du centre arabe pour la prévention des dangers des séismes et autres catastrophes naturelles..... 309

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de l'ordre de la République 310

Premier Ministère

Décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009, complétant le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques..... 310

Décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009, complétant le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques..... 310

Décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009 , complétant le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques.....	311
Décret n° 2009-115 du 21 janvier 2009 , complétant le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l'administration	311
Décret n° 2009-116 du 21 janvier 2009 , complétant le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration	312
Décret n° 2009-117 du 21 janvier 2009 , modifiant le décret n° 2006-3127 du 30 novembre 2006 étendant les dispositions du décret n° 88-1064 du 3 juin 1988 relatives au remboursement des frais d'enseignement aux agents de l'Etat, des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.....	312
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général.....	313
Maintien en activité dans le secteur public.....	313
 Ministère des Affaires Etrangères	
Décret n° 2009-120 du 21 janvier 2009 , portant ratification de l'amendement de la convention portant création d'un conseil de coopération douanière.....	313
Décret n° 2009-121 du 21 janvier 2009 , portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement à l'article 1 de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.....	313
Décret n° 2009-122 du 21 janvier 2009 , portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention douanière relative aux conteneurs.....	314
Décret n° 2009-123 du 21 janvier 2009 , portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières	314
Décret n° 2009-124 du 21 janvier 2009 , portant ratification d'un mémorandum d'accord entre le ministère de l'environnement et du développement durable de la République Tunisienne et le ministère de l'environnement et du territoire de la République Italienne pour la coopération dans les domaines de l'environnement et du développement durable.....	314
Décret n° 2009-125 du 21 janvier 2009 , portant ratification d'un programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie pour les années 2008, 2009 et 2010	314
Décret n° 2009-126 du 21 janvier 2009 , portant ratification d'un protocole de coopération dans le domaine de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfance entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie	315
Décret n° 2009-127 du 21 janvier 2009 , portant ratification d'un accord de siège entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation arabe des technologies de communication et de l'information.....	315
Nomination de consuls.....	315
 Ministère du Transport	
Nomination du président-directeur général de la société nationale des chemins de fer tunisiens.....	315
Arrêté du ministre du transport du 21 janvier 2009, portant approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques de la société tunisienne de l'air	315
 Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Décret n° 2009-131 du 21 janvier 2009 , portant modification de l'appellation du centre d'encadrement et d'orientation sociale de Douar Hicher	316
 Ministère de la Santé Publique	
Maintien en activité dans le secteur public.....	316
 Ministère des Affaires Religieuses	
Nomination de membres de la commission nationale chargéé de proposer le lauréat du prix mondial du Président de la République pour les études islamiques.....	316

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Décret n° 2009-135 du 21 janvier 2009, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office des logements des magistrats et du personnel du ministère de la justice	317
Maintien en activité dans le secteur public.....	318
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Maintien en activité dans le secteur public.....	318
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Attribution de l'Ordre national du mérite	318
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Nomination d'un directeur général.....	318
Nomination de l'amine de profession de fabrication de la chéchia.....	318
Ministère des Technologies de la Communication	
Décret n° 2009-141 du 21 janvier 2009, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre national de l'informatique.....	319
Ministère de l'Education et de la Formation	
Décret n° 2009-142 du 21 janvier 2009, modifiant le décret n° 2008-796 du 24 mars 2008 relatif aux modalités de comblement des besoins conjoncturels de l'enseignement aux établissements éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation	323
Décret n° 2009-143 du 21 janvier 2009, portant suppression d'un établissement public sous la tutelle du ministère de l'éducation et de la formation.....	324
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Décret n° 2009-144 du 21 janvier 2009, modifiant et complétant le décret n° 2006-1445 du 30 mai 2006, portant création du prix du Président de la République pour la meilleure entreprise encourageant son personnel à l'exercice de l'activité physique et sportive	324
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination d'un chef d'arrondissement	325
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur agricole	325
Nomination de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole	325
Liste de promotion au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 2007	325
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2009-148 du 13 janvier 2009, portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation dans les localités de Kalaâ Sghira et Akouda, gouvernorat de Sousse.....	326
Décret n° 2009-149 du 21 janvier 2009, modifiant le décret n° 2003-2146 du 20 octobre 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction du complexe universitaire de Gabès et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	332

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	333

lois

Loi n° 2009-4 du 21 janvier 2009, portant approbation du statut du centre arabe pour la prévention des dangers des séismes et autres catastrophes naturelles ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvé, le statut du centre arabe pour la prévention des dangers des séismes et autres catastrophes naturelles, annexé à la présente loi, adopté par le conseil de la ligue des Etats arabes réuni au Caire le 4 mars 2004, et signé par la République Tunisienne le 7 juillet 2005.

Art. 2 - Lors du dépôt de l'instrument de ratification, le gouvernement de la République Tunisienne déposera en même temps la déclaration jointe à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 janvier 2009.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 68-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation du statut du centre arabe pour la prévention des dangers des séismes et autres catastrophes naturelles

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 12 décembre 2008, parvenue au conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi portant approbation du statut du centre arabe pour la prévention des dangers des séismes et autres catastrophes naturelles, en déclarant l'urgence,

Vu la constitution et notamment son article premier, ses articles 32, 72, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel et notamment son article 23,

Vu le projet de loi portant approbation du statut du centre arabe pour la prévention des dangers des séismes et autres catastrophes naturelles,

Vu son avis n° 61-2008 en date du 6 novembre 2008 par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités,

Où il rapport relatif au projet soumis dans sa version modifiée,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le conseil constitutionnel a été saisi du projet précité par lettre du Président de la République et qu'il a émis un avis à son sujet, en date du 6 novembre 2008, par lequel il soulève une inconstitutionnalité concernant l'article 11 du statut du centre arabe pour la prévention des dangers des séismes et autres catastrophes naturelles, objet de la loi d'approbation,

Considérant que la soumission de la version modifiée du projet soumis s'insère dans le cadre des articles 72 et 73 de la constitution et conformément à l'article 23 de la loi organique n° 2004-52 relative au conseil constitutionnel,

Sur le fond :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée concerne l'article 11 du statut du centre arabe pour la prévention des dangers des séismes et autres catastrophes naturelles qui prévoit des dispositions de nature à engager l'Etat Tunisien par des amendements qu'il n'aura pas approuvés conformément à ses procédures constitutionnelles,

Considérant que cela est incompatible avec l'article premier de la constitution et non conforme à son article 32, tel que l'a précisé le conseil dans son avis n° 61-2008,

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée du projet de loi soumis qu'un article a été ajouté au projet de loi d'approbation qui prévoit que lors du dépôt de l'instrument de ratification, le gouvernement de la République Tunisienne déposera en même temps une déclaration ; que cette déclaration prévoit que la République Tunisienne en ratifiant le statut du centre arabe pour la prévention des dangers des séismes et autres catastrophes naturelles, considère que les amendements apportés à ce statut, en application de son article 11, n'ont d'effet pour la République Tunisienne qu'après application des procédures constitutionnelles y afférentes,

Considérant qu'ainsi les dispositions du statut soumis ne sont pas, eu égard à la déclaration jointe au projet de loi portant son approbation, contraires à la constitution et sont compatibles avec celle-ci, ce qui emporte la conformité du projet de loi portant approbation dudit statut à la constitution,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation du statut du centre Arabe pour la prévention des dangers des séismes et autres catastrophes naturelles, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le mercredi 17 décembre 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Njib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDRE DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2009-111 du 5 janvier 2009.

Le grand officier de l'ordre de la République est accordé à Monsieur Dominique Strauss-Kahn, le directeur général du fonds monétaire international à compter du 18 novembre 2008.

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009, complétant le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Sont ajoutés au décret susvisé n° 99-365 du 15 février 1999 un titre sept (bis) et un article 26 (bis) ainsi libellé :

TITRE SEPT (BIS)

Dispositions communes

Article 26 (bis) - Les concours internes pour la promotion prévus par les alinéas «b» des articles 9, 11, 15,19 et 23 du décret n° 99-365 du 15 février 1999 susvisé sont ouverts exclusivement aux agents relevant du ministère ou de la collectivité locale concernée.

Art. 2 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009, complétant le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu la loi n° 82-85 du 2 décembre 1982, portant approbation du décret n° 82-12 du 21 octobre 1982 portant création du conseil de l'ordre des ingénieurs tel que modifié par la loi n° 97-41 du 9 juin 1997,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001- 1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont ajoutés au décret susvisé n° 99-819 du 12 avril 1999 un titre cinq (bis) et un article 18 (bis) ainsi libellé :

TITRE CINQ (BIS)

Dispositions communes

Article 18 (bis) - Les concours internes pour la promotion prévus par les deux alinéas « b » des articles 9 et 11 du décret susvisé n° 99-819 du 12 avril 1999 sont ouverts exclusivement aux agents relevant du ministère ou de la collectivité locale concernée.

Art. 2 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009, complétant le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète:

Article premier - Sont ajoutés au décret susvisé n° 99-821 du 12 avril 1999 un titre six (bis) et un article 26 (bis) ainsi libellé :

TITRE SIX (BIS)

Dispositions communes

Article 26 (bis) - Les concours internes pour la promotion prévus par les alinéas « b » des articles 11, 15, 19 et 23 du décret susvisé n° 99-821 du 12 avril 1999 sont ouverts exclusivement aux agents relevant du ministère ou de la collectivité locale concernée.

Art. 2 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-115 du 21 janvier 2009, complétant le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l'administration.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l'administration,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont ajoutés au décret susvisé n° 99-1380 du 21 juin 1999 un titre cinq (bis) et un article 17 (bis) ainsi libellé :

TITRE CINQ (BIS)

Dispositions communes

Article 17 (bis) - Les concours internes pour la promotion prévus par les alinéas « b » des articles 10, 12 et 15 du décret susvisé n° 99-1380 du 21 juin 1999 sont ouverts exclusivement aux agents relevant du ministère ou de la collectivité locale concernée.

Art. 2 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-116 du 21 janvier 2009, complétant le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont ajoutés au décret susvisé n° 99-1569 du 15 juillet 1999 un titre cinq (bis) et un article 17 (bis) ainsi libellé :

TITRE CINQ (BIS)

Dispositions communes

Article 17 (bis) - Les concours internes pour la promotion prévus par les alinéas « b » des articles 10, 12 et 15 du décret susvisé n° 99-1569 du 15 juillet 1999 sont ouverts exclusivement aux agents relevant du ministère ou de la collectivité locale concernée.

Art. 2 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-117 du 21 janvier 2009, modifiant le décret n° 2006-3127 du 30 novembre 2006 étendant les dispositions du décret n° 88-1064 du 3 juin 1988 relatives au remboursement des frais d'enseignement aux agents de l'Etat, des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement à l'Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 73-165 du 6 avril 1973, portant statut particulier du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères, tel que modifié par le décret n° 88-1064 du 3 juin 1988,

Vu le décret n° 73-167 du 6 avril 1973, réglementant la rémunération, les indemnités spéciales et la prise en charge des frais divers consentis aux ambassadeurs et aux agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger, ainsi que leur régime social, tel que modifié par le décret n° 89-842 du 3 juillet 1989,

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999 et le décret n° 2007-1484 du 25 juin 2007,

Vu le décret n° 2006-3127 du 30 novembre 2006 étendant les dispositions du décret n° 88-1064 du 3 juin 1988 relatives au remboursement des frais d'enseignement aux agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les dispositions de l'articles 1 du décret n° 2006-3127 du 30 novembre 2006, étendant les dispositions du décret n° 88-1064 du 3 juin 1988 relatives au remboursement des frais d'enseignement aux agents de l'Etat, des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) - Les dispositions du décret n° 88-1064 du 3 juin 1988 susvisé relatives au remboursement des frais d'enseignement, sont étendues aux agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et non administratif et des entreprises publiques qui ont exercé leurs fonctions dans les ambassades et les consulats de la République Tunisienne, ainsi qu'aux représentations des établissements et entreprises publics à l'étranger et qu'y ont cessé leurs fonctions.

Art. 2 - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2009-118 du 21 janvier 2009.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général d'administration centrale est accordée à Monsieur Hassan Soukni, conseiller des services publics, chargé de la cellule de la programmation et du suivi du travail gouvernemental au Premier ministère.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-119 du 21 janvier 2009.

Monsieur Kamel Guermezi, chargé de mission, directeur général du contrôle général des dépenses au Premier ministère, est maintenu en activité dans le secteur public, pour une 4^{ème} année, à compter du 1^{er} mars 2009.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2009-120 du 21 janvier 2009, portant ratification de l'amendement de la convention portant création d'un conseil de coopération douanière.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-62 du 28 octobre 2008, portant approbation de l'amendement de la convention portant création d'un conseil de coopération douanière,

Vu l'amendement de la convention, portant création d'un conseil de coopération douanière adopté par le conseil de coopération douanière, à Bruxelles le 30 juin 2007.

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'amendement de la convention portant création d'un conseil de coopération douanière adopté par le conseil de coopération douanière, à Bruxelles le 30 juin 2007.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-121 du 21 janvier 2009, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement à l'article 1 de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-63 du 28 octobre 2008, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement à l'article 1 de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,

Vu l'amendement à l'article 1 de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination adopté à Genève le 21 décembre 2001 à la deuxième conférence d'examen des parties à ladite convention.

Décrète :

Article premier - Est ratifiée, l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement à l'article 1 de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination adopté à Genève le 21 décembre 2001 à la deuxième conférence d'examen des parties à ladite convention.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-122 du 21 janvier 2009, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention douanière relative aux conteneurs.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-72 du 2 décembre 2008, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention douanière relative aux conteneurs,

Vu la convention douanière relative aux conteneurs, adoptée à Genève le 2 décembre 1972.

Décrète :

Article premier - Est ratifiée, l'adhésion de la République Tunisienne à la convention douanière relative aux conteneurs, adoptée à Genève le 2 décembre 1972.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-123 du 21 janvier 2009, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-71 du 2 décembre 2008, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,

Vu la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, adoptée à Genève le 21 octobre 1982.

Décrète :

Article premier - Est ratifiée, l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, adoptée à Genève le 21 octobre 1982.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-124 du 21 janvier 2009, portant ratification d'un mémorandum d'accord entre le ministère de l'environnement et du développement durable de la République Tunisienne et le ministère de l'environnement et du territoire de la République Italienne pour la coopération dans les domaines de l'environnement et du développement durable.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le mémorandum d'accord entre le ministère de l'environnement et du développement durable de la République Tunisienne et le ministère de l'environnement et du territoire de la République Italienne pour la coopération dans les domaines de l'environnement et du développement durable, conclu à Montréal le 8 décembre 2005.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le mémorandum d'accord entre le ministère de l'environnement et du développement durable de la République Tunisienne et le ministère de l'environnement et du territoire de la République Italienne pour la coopération dans les domaines de l'environnement et du développement durable, conclu à Montréal le 8 décembre 2005.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-125 du 21 janvier 2009, portant ratification d'un programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie pour les années 2008, 2009 et 2010.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie pour les années 2008, 2009 et 2010, conclu à Ankara le 25 août 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie pour les années 2008, 2009 et 2010, conclu à Ankara le 25 août 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-126 du 21 janvier 2009, portant ratification d'un protocole de coopération dans le domaine de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfance entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole de coopération dans le domaine de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfance entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie, conclu à Tunis le 11 janvier 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le protocole de coopération dans le domaine de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfance entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie, conclu à Tunis le 11 janvier 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-127 du 21 janvier 2009, portant ratification d'un accord de siège entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation arabe des technologies de communication et de l'information.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008 - 64 du 28 octobre 2008, portant approbation d'un accord de siège entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation arabe des technologies de communication et de l'information,

Vu l'accord de siège signé le 3 mai 2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation arabe des technologies de communication et de l'information.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, l'accord de siège signé le 3 mai 2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation arabe des technologies de communication et de l'information.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-128 du 21 janvier 2009.

Monsieur Abderrazak Ben Frej, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Pantin.

Par décret n° 2009-129 du 21 janvier 2009.

Monsieur Sadok Ben Amara est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Tébessa.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 2009-130 du 21 janvier 2009.

Monsieur Mouhamed Najib Fitouri est désigné en qualité de président-directeur général de la société nationale des chemins de fer tunisiens, et ce, à partir du 19 décembre 2008.

Arrêté du ministre du transport du 21 janvier 2009, portant approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques de la société tunisienne de l'air.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu la décision du directeur général des archives nationales du 10 octobre 2008, relative à l'approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques de la société tunisienne de l'air.

Arrête :

Article premier - Est approuvé, le calendrier de conservation des documents spécifiques de la société tunisienne de l'air, composé de sept cent trente cinq règles de conservation, allant de la règle de conservation n° 1 à la règle de conservation n° 735, sans répétition.

Art. 2 - Tous les services concernés de la société tunisienne de l'air sont chargés de l'application du contenu de ce calendrier.

Art. 3 - Le président-directeur général de la société tunisienne de l'air est chargé de la mise à jour de ce calendrier conformément aux procédures prévues par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998 susvisé, chaque fois que cela sera nécessaire.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

Décret n° 2009-131 du 21 janvier 2009, portant modification de l'appellation du centre d'encadrement et d'orientation sociale de Douar Hicher.

Le Président de la République

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, modifiant le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République,

Vu la loi n° 2001-74 du 11 juillet 2001, relative aux centres de protection sociale,

Vu le décret n° 2001-2906 du 20 décembre 2001, portant création d'un centre de protection sociale portant le nom de « centre d'encadrement et d'orientation sociale de Douar Hicher » et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est modifiée, l'appellation du centre d'encadrement et d'orientation sociale de Douar Hicher créé par le décret n° 2001-2906 du 20 décembre 2001 susvisé comme suit :

« Centre d'encadrement et d'orientation sociale de Tunis ».

Art. 2 - Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'Etranger et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-132 du 21 janvier 2009.

Le docteur Mohsen Hamza, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital « Razi » de la Manouba, est maintenu en activité pour une période d'une année après l'âge de 60 ans, à compter du 1^{er} février 2009.

Par décret n° 2009-133 du 21 janvier 2009.

Le docteur Moheddine Boulares, médecin major de la santé publique, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} janvier 2009.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-134 du 21 janvier 2009.

Sont désignés en qualité de membres de la commission nationale chargée de proposer le lauréat du prix mondial du Président de la République pour les études islamiques, Messieurs et Madame cités ci-après :

- le ministre des affaires religieuses : président,
- Outhmane Battikh : mufti de la République Tunisienne : membre représentant du Premier ministre,
- Jelloul Jeribi : président du conseil islamique supérieur, membre,
- Salem Bouyahia : Président de l'université Ezzitouna, membre,
- Mohamed El Yasir : membre, représentant du ministère des affaires étrangères,

- Mustapha Aloui : membre, représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- Ahmed Addhoum : membre, représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme,
- Laroussi Mizouri : membre, représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- Abdelaziz Chebil, Harrath Bouallégui et Mongia Souaihi : en qualité d'enseignants universitaires, membres,
- Ahmed Khaled - Mohsen Abdennather et Mostapha Ben Hamza : membres, en qualité de personnalités tunisiennes et étrangères reconnues pour leur compétence et leur rayonnement.

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

Décret n° 2009-135 du 21 janvier 2009, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office des logements des magistrats et du personnel du ministère de la justice.

Le président de la république,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2007-19 du 12 avril 2007,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relatif à l'initiative économique,

Vu la loi n° 88-35 du 3 mai 1988, portant création de l'office des logements des magistrats et du personnel du ministère de la justice,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 95-56 du 25 juin 1995, portant régime de réparation des préjudices des accidents du travail et des maladies professionnels, telle que modifiée par la loi n° 2000-19 du 7 février 2000,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu la loi n° 2006-57 du 28 juillet 2006, instituant un régime de congé de création au profit des agents du secteur public,

Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,

Vu le décret n° 86-936 du 6 octobre 1986, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les offices, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnels d'une activité privée lucrative par les personnels du l'Etat des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 2000-1346 du 20 juin 2000, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office des logements des magistrats et du personnel du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, telle que modifiée et complétée par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2006-3230 du 12 décembre 2006, fixant les procédures et les modalités d'application du régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers de salaire au profit des mères,

Vu le décret n° 2006-3275 du 18 décembre 2006, fixant les modalités et les procédures d'octroi de congé de création au profit des agents du secteur public,

Vu le décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, portant détermination des étapes d'application de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie aux différentes catégories d'assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Le statut particulier du personnel de l'office des logements des magistrats et du personnel du ministère de la justice, annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2 - Le Premier ministre et le ministre de la justice et des droits de l'Homme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-136 du 12 janvier 2009.

Sont maintenus en activités conformément aux indications ci-après, les magistrats dont les noms suivent :

Mesdames et Messieurs	Qualité	Durée du maintien	
Jaleddine Mahboui	Premier président de la cour d'appel de Sfax	Du 01/02/2009	Au 31/01/2010
Akila Jaraya	Premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis	Du 01/03/2009	Au 28/02/2010
Mongi Lakdhar	Procureur général près la cour d'appel de Tunis	Du 01/04/2009	Au 31/03/2010
Mustafa Abassi	Président de chambre criminelle à la cour d'appel de Gafsa	Du 01/04/2009	Au 31/03/2010
Ridha Ben Salah	Directrice générale de l'institut supérieur de la magistrature	Du 01/06/2009	Au 31/05/2010
Mohamed Grassa	Procureur général près la cour d'appel de Monastir	Du 01/06/2009	Au 31/05/2010
Moncef Zaibi	Président de chambre à la cour de cassation	Du 01/07/2009	Au 30/06/2010

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-137 du 21 janvier 2009.

Madame Zeineb Samandi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une troisième année, à compter du 1^{er} février 2009.

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

ORDRE NATIONAL DU MERITE

Par décret n° 2009-138 du 14 janvier 2009.

L'ordre national du mérite au titre du secteur de l'enfance est attribué à compter du 11 janvier 2009 aux personnes ci-après citées :

Commandeur :

- Madame Naïma Aloulou épouse Khrouf .

Officier :

- Monsieur Boukhari Ben Salem,
- Madame Souad Khalsi épouse Ben Mahjoub,
- Madame Chadlya Fadhlouï épouse Salhi.

Chevalier :

- Madame Hédia Ben Jemâa épouse Bhiri,
- Monsieur Debaya Debaya.

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-139 du 21 janvier 2009.

Monsieur Mourad Ben Hassine est nommé directeur général de l'agence nationale de métrologie, et ce, à partir du 5 décembre 2008.

Par décret n° 2009-140 du 21 janvier 2009.

Monsieur Abderrazak Kehia est nommé aîné de la profession de fabrication de la chéchia.
Sa compétence territoriale est limitée au gouvernorat de Tunis.

Décret n° 2009-141 du 21 janvier 2009, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre national de l'informatique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976, telle que modifiée par la loi n° 94-115 du 31 octobre 1994 et notamment les articles 35 à 42 portant création du centre national de l'informatique,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'attribution du diplôme national du doctorat, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'attribution des diplômes du premier cycle et de la maîtrise en matières littéraires et techniques et en matières des sciences humaines, sociales, de bases et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant l'échelle nationale des emplois et des conditions d'homologation des diplômes et aptitudes de formation professionnelle de base,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'attribution des diplômes nationaux d'ingénieurs,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprises des établissements publics à caractère non administratifs,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, portant fixation des dénominations des diplômes nationaux délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans les études d'ingéniorat artistiques et de métiers et des masters spécialisées en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2004-2235 du 21 septembre 2004, portant approbation du statut particulier du personnel du centre national de l'informatique, tel que modifié par le décret n° 2007-2502 du 9 octobre 2007,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, relatif à la tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractères non administratif,

Vu le décret n° 2005-1557 du 16 mai 2005, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'attributions des diplômes nationaux de master professionnel,

Vu le décret n° 2007-1359 du 4 juin 2007, relatif à l'organisation administrative et financière et aux modalités d'administration du centre national de l'informatique,

Vu le décret n° 2008-610 du 4 mars 2008, fixant l'organigramme du centre national de l'informatique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Les emplois fonctionnels au sein du centre national de l'informatique sont fixés comme suit :

1 - Les emplois fonctionnels structurels :

- chef de section,
- chef de service,
- chef de division,
- directeur,
- chef de département,
- secrétaire général.

2 - Les emplois fonctionnels spécifiques :

- chef d'équipe,
- attaché d'études ou attaché technique,
- consultant,
- consultant principal,
- consultant en chef,
- expert.

Art. 2 - Les emplois fonctionnels cités à l'article premier, sont attribués par décision du directeur général du centre national de l'informatique, et ce, après accord de l'autorité de tutelle.

Art. 3 - Les emplois fonctionnels cités à l'article premier, sont attribués dans les conditions suivantes :

a- l'emploi fonctionnel structurel ou spécifique, cité à l'article premier, doit être vacant et prévu par l'organigramme du centre national de l'informatique.

b- le candidat à l'emploi fonctionnel structurel ou spécifique doit remplir les conditions minima fixées au tableau suivant :

Emploi fonctionnel	Conditions minima
Chef d'équipe	Le candidat doit être titulaire d'un emploi classé dans les catégories 4 et 3 depuis au moins quatre (4) ans.
Chef de section	Le candidat doit être soit : 1)- Titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté minimum de deux (2) ans au centre 2)- Ou titulaire d'un emploi d'ingénieur ou d'analyste ou d'administrateur (ou équivalent) depuis au moins deux (2) ans. - Ou titulaire d'un emploi de programmeur ou de technicien supérieur ou d'opérateur informatique principal ou de technicien de gestion ou de secrétaire d'administration (ou équivalent) depuis au moins trois (3) ans. - Ou être titulaire d'un emploi classé dans le collège « maîtrise » depuis au moins cinq (5) ans dont une ancienneté d'une (1) année dans la catégorie 4 de ce collège.
Attaché technique ou attaché d'études	Le candidat doit être soit : 1)- Titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté minimum de trois (3) ans au centre 2)- Ou titulaire d'un emploi d'ingénieur principal ou d'analyste principal ou d'administrateur principal (ou équivalent) depuis au moins deux (2) ans. - Ou titulaire d'un emploi d'ingénieur ou d'analyste ou d'administrateur (ou équivalent) depuis au moins trois (3) ans. En outre, le candidat doit être titulaire d'un diplôme universitaire du premier cycle ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la nomination à l'emploi de programmeur ou de technicien supérieur (ou équivalent). Dans le cas où cette condition fait défaut, l'ancienneté minimum prévue, au premier et deuxième tirets du point 2 sera augmentée de (2) ans.

Emploi fonctionnel	Conditions minima
Chef de service ou consultant	Le candidat doit être soit : 1) Titulaire d'un mastère ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté minimum de trois (3) ans au centre. 2) - Ou titulaire d'un emploi d'ingénieur principal ou d'analyste principal ou d'administrateur principal (ou équivalent) depuis au moins trois (3) ans. - Ou titulaire d'un emploi d'ingénieur ou d'analyste ou d'administrateur (ou équivalent) depuis au moins cinq (5) ans. En outre, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la nomination à l'emploi d'ingénieur ou d'analyste ou d'administrateur (ou équivalent). Dans le cas où cette condition fait défaut l'ancienneté minimum prévue, au premier et deuxième tirets du point 2, sera augmentée de deux (2) ans pour les emplois classés dans les catégories 8 et 7 et 6 et de trois (3) ans pour les emplois classés dans la catégorie 5.
Chef de division ou consultant principal	Le candidat doit être soit : 1)- Titulaire d'un doctorat dans la spécialité concernée. 2)- Ou titulaire d'un emploi d'ingénieur principal ou d'analyste principal ou d'administrateur principal (ou équivalent) depuis au moins cinq (5) ans. - Ou avoir exercé la fonction de chef de service ou consultant durant une période minimum de cinq (5) ans. En outre, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un mastère ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la nomination à l'emploi d'ingénieur ou d'analyste ou d'administrateur (ou équivalent). Dans le cas où cette condition fait défaut l'ancienneté minimum prévue, au premier et deuxième tirets du point 2, sera augmentée de deux (2) ans pour les emplois classés dans les catégories 8 et 7 et 6 et de trois (3) ans pour les emplois classés dans la catégorie 5.
Directeur ou consultant en chef	Le candidat doit être soit : 1)- Titulaire d'un doctorat et avoir une expérience de deux (2) années au moins dans des établissements de renommée nationale ou internationale dans le domaine. 2)- Ou titulaire d'un emploi d'ingénieur en chef ou d'analyste en chef ou d'administrateur en chef (ou équivalent) depuis au moins cinq (4) ans. - Ou avoir exercé la fonction de chef de division ou consultant principal durant une période minimum de quatre (4) ans. En outre, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un mastère ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la nomination à l'emploi d'ingénieur ou d'analyste ou d'administrateur (ou équivalent). Dans le cas où cette condition fait défaut l'ancienneté minimum prévue, au premier et deuxième tirets du point 2, sera augmentée de deux (2) ans pour les emplois classés dans les catégories 8 et 7 et 6 et de trois (3) ans pour les emplois classés dans la catégorie 5.

Emploi fonctionnel	Conditions minima
Expert ou chef de département	Le candidat doit être soit : 1)- Titulaire d'un doctorat et avoir une expérience de trois (3) années au moins dans des établissements de renommée nationale ou internationale dans le domaine. 2)- Ou être titulaire d'un emploi d'ingénieur général ou d'analyste général (ou équivalent) depuis au moins quatre (4) ans. - Ou avoir exercé la fonction de directeur ou consultant en chef durant une période minimum de quatre (4) ans. En outre, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un mastère ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la nomination à l'emploi d'ingénieur ou d'analyste (ou équivalent). Dans le cas où cette condition fait défaut l'ancienneté minimum prévue, au premier et deuxième tirets du point 2, sera augmentée de deux (2) ans pour les emplois classés dans les catégories 8 et 7 et 6 et de trois (3) ans pour les emplois classés dans la catégorie 5.
Secrétaire général	Le candidat doit être soit : 1)- Titulaire d'un doctorat et avoir une expérience de quatre (4) années au moins dans des établissements de renommée nationale ou internationale dans le domaine. 2)- Ou être titulaire d'un emploi d'administrateur général (ou équivalent) depuis au moins cinq (5) ans. - Ou avoir exercé la fonction de directeur durant une période minimum de cinq (5) ans. En outre, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un mastère ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la nomination à l'emploi d'ingénieur ou d'analyste ou d'administrateur (ou équivalent). Dans le cas où cette condition fait défaut l'ancienneté minimum prévue, au premier et deuxième tirets du point 2, sera augmentée de deux (2) ans pour les emplois classés dans les catégories 8 et 7 et 6 et de trois (3) ans pour les emplois classés dans la catégorie 5.

Art. 4 - L'intérim des emplois fonctionnels est attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l'article trois du présent décret. Toutefois, la durée de l'ancienneté requise est diminuée d'une année par rapport à la durée exigée. L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois. L'agent chargé de l'intérim d'un emploi fonctionnel bénéficie des indemnités et avantages y afférents.

L'octroi, le renouvellement et le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels interviennent par décision du directeur général du centre national de l'informatique et ce, après accord de l'autorité de tutelle.

Le retrait de l'intérim d'un emploi fonctionnel entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.

Art. 5 - La période exercée en qualité d'intérimaire n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'attribution de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article trois du présent décret.

Art. 6 - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels désignés à l'article premier du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages en vigueur relatifs aux emplois fonctionnels qu'ils occupent.

Art. 7 - Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décision du directeur général du centre national de l'informatique, sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique concerné et les observations écrites présentées par l'agent concerné, et ce, après accord de l'autorité de tutelle.

Toutefois, le retrait de l'emploi fonctionnel de secrétaire général intervient sur proposition du directeur général du centre et après accord de l'autorité de tutelle et du Premier ministre conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 8 - Le retrait des emplois fonctionnels précités entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent en question conserve les indemnités et les avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a assuré durant une année ou jusqu'à sa nomination à un autre emploi fonctionnel, à condition :

1- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire de deuxième degré ou par une suspension des fonctions pour faute grave admise et prouvée,

2- et que l'intéressé ait exercé cet emploi fonctionnel durant une période minimum de deux (2) ans.

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'agent bénéficie, pour une période n'excédant pas une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, des indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel immédiatement inférieur à l'emploi fonctionnel dont il a été chargé.

Art. 9 - Il est mis fin automatiquement à la nomination des emplois fonctionnels prévus à l'article premier ci-dessus, dans les cas suivants :

- a- La nomination à un autre emploi fonctionnel,
- b- Le détachement,
- c- La mise en disponibilité,
- d- L'exercice du service militaire actif,
- e- La durée de la fonction ou de la nomination à l'emploi est limitée dans le temps,
- f- La cessation définitive des fonctions.

Art. 10 - Les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent leurs anciennetés dans les emplois fonctionnels qu'ils occupent.

Art. 11 - Le ministre des technologies de la communication et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Décret n° 2009-142 du 21 janvier 2009, modifiant le décret n° 2008-796 du 24 mars 2008 relatif aux modalités de comblement des besoins conjoncturels de l'enseignement aux établissements éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2008-796 du 24 mars 2008, relatif aux modalités de comblement des besoins conjoncturels de l'enseignement aux établissements éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions des articles premier et 4 du décret n° 2008-796 du 24 mars 2008 susvisé et remplacées comme suit :

Article premier (nouveau) - Le ministère de l'éducation et de la formation peut recourir pendant l'année scolaire, par voie de contrat, à des agents d'enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux établissements éducatifs, et ce, pour une période limitée à condition que l'effet du contrat ne dépasse le 30 juin de chaque année au maximum et selon les dispositions fixées par le présent décret.

Article 4 (nouveau) - Les indemnités sont servies au profit des contractants sus-mentionnés selon le nombre de jours de travail effectifs.

Il n'est permis, dans tous les cas, pour le même agent plus que deux années scolaires successives.

Art. 2 - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-143 du 21 janvier 2009, portant suppression d'un établissement public sous la tutelle du ministère de l'éducation et de la formation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 93-125 du 31 décembre 1993, portant loi des finances pour la gestion 1994 et notamment l'article 23 et 24,

Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi des finances pour la gestion 2008 et notamment le tableau « F » y annexé,

Vu le décret n° 99-2815 du 21 décembre 1999, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est supprimé, l'établissement public relevant du ministère de l'éducation et de la formation dénommé : « l'Ecole des Métiers d'El Kabaria ».

L'agent comptable dudit établissement est chargé de la liquidation de son patrimoine. Le ministre des finances prescrit les opérations de la liquidation de l'établissement susvisé.

Art. 2 - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

Décret n° 2009-144 du 21 janvier 2009, modifiant et complétant le décret n° 2006-1445 du 30 mai 2006, portant création du prix du Président de la République pour la meilleure entreprise encourageant son personnel à l'exercice de l'activité physique et sportive.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2006-79 du 18 décembre 2006,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives, telle que modifiée par la loi n° 2005-64 du 27 juillet 2005,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2006-1445 du 30 mai 2006, portant création du prix du Président de la République pour la meilleure entreprise encourageant son personnel à l'exercice de l'activité physique et sportive,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe de l'article 2 du décret n° 2006-1445 du 30 mai 2006 susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes :

« Le Président de la République décerne annuellement sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le prix prévu par l'article premier du présent décret à l'occasion de la journée nationale du sport et de l'esprit olympique au meilleur établissement public et au meilleur établissement privé selon la priorité dans leur distinction et leurs efforts pour encourager l'exercice de l'activité physique et sportive par leurs personnels, et ce, par » :

Art 2 - Sont abrogées les dispositions de l'article 3 du décret n° 2006-1445 du 30 mai 2006 susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau) : Le montant du prix du Président de la République pour la meilleure entreprise encourageant son personnel à l'exercice de l'activité physique et sportive est fixé à vingt mille (20.000) dinars qui sera imputé sur le budget du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, et réparti entre les lauréats selon ce qui suit :

- prix du meilleur établissement public encourageant son personnel à l'exercice de l'activité physique et sportive, dont le montant est fixé à dix mille (10.000) dinars,

- prix du meilleur établissement privé encourageant son personnel à l'exercice de l'activité physique et sportive, dont le montant est fixé à dix mille (10.000) dinars.

Art. 3 - Sont ajoutés à la composition de la commission technique mixte citée à l'article 4 du décret n° 2006-1445 du 30 mai 2006 susvisé, les deux membres suivants :

- un représentant de la fédération tunisienne du sport pour tous,

- un représentant de l'organisation nationale culture, sport et travail.

Art. 4 - Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-145 du 21 janvier 2009.

Monsieur Abdeljabar Choura, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-146 du 21 janvier 2009.

Les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de professeur de l'enseignement supérieur agricole, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et Prénom	Spécialité	Affectation	Date de nomination
Cherif Hannachi	Sciences de la protection des végétaux et de l'environnement	Institut supérieur agronomique de Chott Mariem	22 janvier 2008
Mohamed Cherif	Sciences de la protection des végétaux	Institut national agronomique de Tunisie	12 février 2008
Mokhtar Mehouchi	Sciences de la production animale et de pêche	Institut national agronomique de Tunisie	29 mars 2008
Yadh Zahar	Sciences du génie rural, eaux et forêts	Faculté des lettres des arts et des humanités de Manouba	4 février 2008
Mohamed Sghaier Slimani	Sciences du génie rural, eaux et forêts	Institut national agronomique de Tunisie	4 février 2008

Par décret n° 2009-147 du 21 janvier 2009.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur agricole, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et Prénom	Spécialité	Affectation	Date de nomination
Fayçal Ben Jeddi	Sciences de la protection des végétaux et de l'environnement	Institut national agronomique de Tunisie	15 avril 2008
Sihem Bellagha Abbassi	Sciences des industries agro-alimentaires	Institut national agronomique de Tunisie	24 mars 2008
Salah Selmi	Sciences de l'économie rurale	Ecole supérieure d'agriculture de Mograne	5 avril 2008
Aziza Guesmi Boubaker	Sciences de la production animale et de pêche	Ecole supérieure d'agriculture de Mateur	10 avril 2008
Mohamed Kammoun	Sciences de la production animale et de pêche	Ecole nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet	11 avril 2008
Saïd Chehaibi	Sciences du génie rural, eaux et forêts	Institut supérieur agronomique de Chott Mariem	30 avril 2008

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 2007

Mouldi Kridis.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2009-148 du 13 janvier 2009, portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation dans les localités de Kalâa Sghira et Akouda, gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, portant aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 31,

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2001-986 du 3 mai 2001,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu les délibérations du conseil municipal de Kalaa Sghira réuni le 23 février 2006,

Vu les délibérations du conseil municipal d'Akouda réuni le 24 février 2006,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé dans les localités de Kalaâ Sghira et Akouda, gouvernorat de Sousse, un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation, pour la réalisation d'un programme d'aménagement et d'équipement, entouré d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et constitué des immeubles indiqués au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° de la parcelle du titre foncier	N° du titre foncier ou de la réquisition	Superficie approximative en m2
1	172	37	33885 Sousse	232
2	162 163	39 (partie) 40 (partie)	33895 Sousse	1868 6235
3	213	76	33979 Sousse	521
4	168	46	33884 Sousse	294
5	160	52 (partie)	33788 Sousse	9081
6	260 235 233	2 71 72	33936 Sousse	13055 27 28
7	174 173	50 49	35564 Sousse	893 184
8	175	51	46923 Sousse	37100
9	214	68	35816 Sousse	127
10	234	73	36395 Sousse	153
11	215	80	34095 Sousse	83
12	219 224 246	81 82 96	33957 Sousse	1563 4547 127
13	222	87	33977 Sousse	201
14	221 223 188	85 86 125	33978 Sousse	975 708 720

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° de la parcelle du titre foncier	N° du titre foncier ou de la réquisition	Superficie approximative en m2
15	166 171	41 42	33896 Sousse	1094 12480
16	110 127	146 155	33935 Sousse	81 181
17	165 169	45 48	44679 Sousse	28 6298
18	212 218 230 225	74 83 99 122	34093 Sousse	31 1889 139 261
19	238 239	88 89	36392 Sousse	71 761
20	240 236	91 92	33981 Sousse	59 81
21	229 226	104 105	33947 Sousse	1155 136
22	195	111	36228 Sousse	441
23	183	116	33982 Sousse	3354
24	228	121	33976 Sousse	741
25	190	127	33986 Sousse	1147
26	177 101	135 332	77471 Sousse	25720 888
27	120	367	50636 Sousse	4202
28	112	368	37760 Sousse	35260
29	125	159	33935 Sousse	473
30	157	181 (partie)	33375 Sousse	11628
31	152	246	36003 Sousse	2521
32	151	248	33405 Sousse	1696
33	153	251	37408 Sousse	1600
34	154	252	33444 Sousse	2779
35	155	253	33399 Sousse	8673
36	140 139 143 180 142	138 139 140 143 144	47995 Sousse	119 88 447 99 134
37	115 116	382 383	33451 Sousse	296 1078
38	196 192	110 112	33931 Sousse	171 4026
39	185 197	118 119	33932 Sousse	2216 1715
40	170		104919 Sousse (partie)	5227
41	264 267	1 5	69906 Sousse	1483 756
42	266	4	69909 Sousse	2333
43	265	2 (partie)	69908 Sousse	572
44	150	254	36583 Sousse	11370
45	156	256	33380 Sousse	3318
46	98	319	38326 Sousse	1335

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° de la parcelle du titre foncier	N° du titre foncier ou de la réquisition	Superficie approximative en m2
47	97	323	33378 Sousse	232
	94	326		1170
48	96	325	33384 Sousse	606
	92	328		1421
49	104	335	36010 Sousse	1501
50	105	336	33371 Sousse	4681
51	87	349	37760 Sousse	2966
	109	350		89
52	117	365	35855 Sousse	969
	119	366		4036
53	90	337	35852 Sousse	900
	85	347		1951
54	88	339	33369 Sousse	194
	86	348		21980
55	80	358	33377 Sousse	476
56	164	47	33887 Sousse	5584
57	102	334	35852 Sousse	1730
58	81	343	33382 Sousse	767
	84	344		407
	83	345		486
59	89	338	33372 Sousse	601
60	111	353	35851 Sousse	8515
61	91	329	33368 Sousse	2279
	99	330		555
	103	331		1008
62	95	324	39456 Sousse	420
	93	327		249
63	194	109	39666 Sousse	75
	186	115		3285
64	269	8	34136 Sousse	788
	270	9 (partie)		257
65	176	43	109805 Sousse	7658
	178	134		86
66	114	355	33946 Sousse	4648
67	247	1	77472 Sousse	23370
68	248	2	77473 Sousse	6200
69	161	23 (partie)	33917 Sousse	14390
70	118	369	35567 Sousse	16670
71	158	206 (partie)	42390 Sousse	6954
72	256	2	35321 Sousse	1032
73	262	3	34188 Sousse	144
74	263	6	109807 Sousse	11248
75	253	7	35515 Sousse	684
76	257	1	90583 Sousse	660
77	258	2	90584 Sousse	660
78	254	8	90585 Sousse	660
79	259	3	90586 Sousse	910
80	252	6	90588 Sousse	660
81	255	9	90589 Sousse	660

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° de la parcelle du titre foncier	N° du titre foncier ou de la réquisition	Superficie approximative en m2
82	82	346	57769 Sousse	11770
	108	351		84
	107	352		9189
83	261	1	109806 Sousse	1350
	245	70		56
84	250	4	90587 Sousse	330
	251	5		660
85	167	44	Non immatriculé	31
86	249	5	36658 Sousse	1321
87	272	3	111923 Sousse	2025
88	271	2 (partie)	111920 Sousse	2839
89	268	6 (partie)	69910 Sousse	3126
90	227	120	33934 Sousse	148
	189	123		1382
91	113	376	33393 Sousse	29340
	121	377		74530
92	147	378	33418 Sousse	5806
93	137	141	35517 Sousse	246
	138	142		94
	136	145		1629
	131	148		132
	133	149		187
	134	150		97
	135	151		128
94	145	163		770
	187	126	33975 Sousse	1470
95	220	84	35516 Sousse	511
	141	124		76
	191	128		850
96	179	137	35520 Sousse	16510
	193	153		310
97	206	131	33948 Sousse	907
98	202	106	33930 Sousse	5894
	199	107		995
	200	108		247
	184	117		1742
99	207	130	41355 Sousse	401
100	242	95	33985 Sousse	507
	208	132		287
101	243	90	36321 Sousse	112
	237	93		55
	241	94		478
	181	113		57
	182	114		28
102	126	160	37369 Sousse	309
	129	161		300
	100	333		288
	106	379		8668
	122	380		210200
	217	386		111

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° de la parcelle du titre foncier	N° du titre foncier ou de la réquisition	Superficie approximative en m2
103	244	97	33984 Sousse	407
	231	100		133
	232	101		270
	201	102		8131
	198	103		972
104	211	98	36594 Sousse	1175
105	203	136	34138 Sousse	1221
106	149	322	76813 Sousse	1097
107	146	164	41577 Sousse	41790
108	204	129	33929 Sousse	523
	205	133		2042
109	148	321	33376 Sousse	3728
110	210	152	41353 Sousse	146
111	209	381	33455 Sousse	327
112	132	147	35518 Sousse	203
	128	154		454
	130	156		1148
	123	157		83
	124	158		415
	144	162		113
113	73	1095 (partie)	25141 Sousse	7308
114	31	1128	27562 Sousse	182
115	32	1129 (partie)	44043 Sousse	1720
116	33	1130	63940 Sousse	6473
117	22	1136	24188 Sousse	167
118	51	1134	26894 Sousse	440
	50	1135		411
119	19	1190	24190 Sousse	10570
	47	1139		7260
120	60	1143	24189 Sousse	259
121	58	1145	24149 Sousse	11800
	55	1148		77
122	57	1146	28017 Sousse	173
123	59	1147	25087 Sousse	7920
124	14	1150	25445 Sousse	3807
125	8	1159	45492 Sousse	17590
126	15	1151	27212 Sousse	14830
127	9	1152	24148 Sousse	1793
128	61	1153	38543 Sousse	126
129	17	1141	24235 Sousse	1380
	54	1142		159
	56	1144		597
130	20	1191	24183 Sousse	3879
	48	1137		1827
	52	1140		253
131	66	1154	24172 Sousse	392
132	65	1155	24295 Sousse	260
	67	1156		109
	68	1157		159
	69	1158		119

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° de la parcelle du titre foncier	N° du titre foncier ou de la réquisition	Superficie approximative en m2
133	18	1193	25087 Sousse	667
134	12	1085	38810 Sousse	3667
135	28	1188	63940 Sousse	2523
136	30	1131 (partie)	24200 Sousse	1480
137	29	1187 (partie)	73374 Sousse	1480
138	38	1201	39468 Sousse	927
	42	1202		325
	34	1203		44
	35	1204		332
139	46	1206	39469 Sousse	827
140	37	1210	39471 Sousse	2147
	27	1211		329
141	21	1189	39472 Sousse	12700
142	39	1138	39470 Sousse	820
	43	1207		233
	36	1208		980
	25	1209		231
143	41	1195	39467 Sousse	1613
	45	1196		813
	23	1197		252
144	63	1169	27211 Sousse	347
	64	1170		81
	70	1171		528
	71	1172		312
145	62	1168	48992 Sousse	225
	72	1194		11460
146	40	1198	Réquisition 25934	1413
	44	1199		600
	24	1200		600
	26	1205		216
147	3	1	41548 Sousse	148900
148	4	2	24197 Sousse	20000
149	77	1175	24499 Sousse	1307
	75	1176		3240
150	76	1174	24500 Sousse	1340
151	74	1091 (partie)	24496 Sousse	2225
152	10	1161	24147 Sousse	7054
153	7	1160	39209 Sousse	5473
154	79	1075 (partie)	25888 Sousse	2780
	78	1093 (partie)		15680
155	11	1173	43586 Sousse	2267
156	5		84786 Sousse (partie)	28356
157	16	1149	28018 Sousse	81200
	53	1192		100
158	6	1162	43585 Sousse	60610
	13	1163		32220
159	1	1 (partie)	103211 Sousse	239878
	2	3 (partie)		60330

Art. 2 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-149 du 21 janvier 2009, modifiant le décret n° 2003-2146 du 20 octobre 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction du complexe universitaire de Gabès et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 91-511 du 8 avril 1991 et le décret n° 96-874 du 1^{er} mai 1996 et le décret n° 2001-263 du 15 janvier 2001,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007, le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008 et le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008,

Vu le décret n° 2003-2146 du 20 octobre 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction du complexe universitaire de Gabès et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2005-2104 du 27 juillet 2005,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2008-2961 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Les dispositions de l'article 3 du décret n° 2003-2146 du 20 octobre 2003 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau) - Les projets seront réalisés durant la période allant du 20 octobre 2003 jusqu'au 5 janvier 2012 et comprend deux étapes :

- la première étape : allant du 20 octobre 2003 jusqu'au 5 septembre 2010 et concerne l'ordre de service de commencement des travaux et le suivi de la réalisation sur le terrain,

- la deuxième étape : allant du 6 septembre 2010 jusqu'au 5 janvier 2012 et concerne les préparations nécessaires à la réception définitive des travaux et la coordination entre les parties intervenantes pour l'élaboration des dossiers de règlement définitifs et leur présentation à la commission des marchés compétente pour approbation.

Art. 2 - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 DECEMBRE 2008

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 413 235
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	38 472 327
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	11 806 845
Avoirs en devises	11 403 812 506
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	24 577 500
Créances achetées ferme	80 723 666
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	558 443 904
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	553 125
Effets à l'encaissement	36 998 970
Portefeuille-titres de participation	31 822 513
Immobilisations	32 637 224
Débiteurs divers	24 956 506
Comptes d'ordre et à régulariser	191 966 800
	12 468 556 914
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	4 731 464 346
Comptes courants des banques et des établissements financiers	769 841 182
Comptes du Gouvernement	1 139 661 945
Allocations de droits de tirage spéciaux	70 372 823
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	520 034 434
Engagements en devises envers les IAT	1 865 000 428
Comptes étrangers en devises	88 997 735
Autres engagements en devises	14 199 741
Valeurs en cours de recouvrement	15 274 764
Déposants d'effets à l'encaissement	37 068 722
Ecarts de conversion et de réévaluation	280 612 868
Créditeurs divers	14 685 186
Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles	16 146 776
Comptes d'ordre et à régulariser	2 809 763 536
Capital	6 000 000
Réserves	89 119 671
Autres capitaux propres	233 334
Résultats reportés	79 423
	12 468 556 914

SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 DECEMBRE 2008

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 413 235
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792
Position de réserve au FMI	38 472 327
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	11 806 845
Avoirs en devises	11 542 140 433
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	24 577 500
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	558 443 904
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	553 125
Effets à l'encaissement	51 570 648
Portefeuille-titres de participation	31 822 513
Immobilisations	32 657 327
Débiteurs divers	25 056 921
Comptes d'ordre et à régulariser	196 300 396
	12 545 186 966
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	4 561 498 140
Comptes courants des banques et des établissements financiers	1 174 527 090
Comptes du Gouvernement	926 704 827
Allocations de droits de tirage spéciaux	70 372 823
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	520 119 279
Engagements en devises envers les IAT	1 940 334 852
Comptes étrangers en devises	48 855 335
Autres engagements en devises	14 199 741
Valeurs en cours de recouvrement	12 404 600
Déposants d'effets à l'encaissement	54 036 545
Ecart de conversion et de réévaluation	280 612 868
Créditeurs divers	15 055 882
Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles	16 146 776
Comptes d'ordre et à régulariser	2 814 885 655
Capital	6 000 000
Réserves	89 119 796
Autres capitaux propres	233 334
Résultats reportés	79 423
	12 545 186 966



Edition : 2008

ISBN 9973-39-095-4

Nombre de pages : 464 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 10D,000

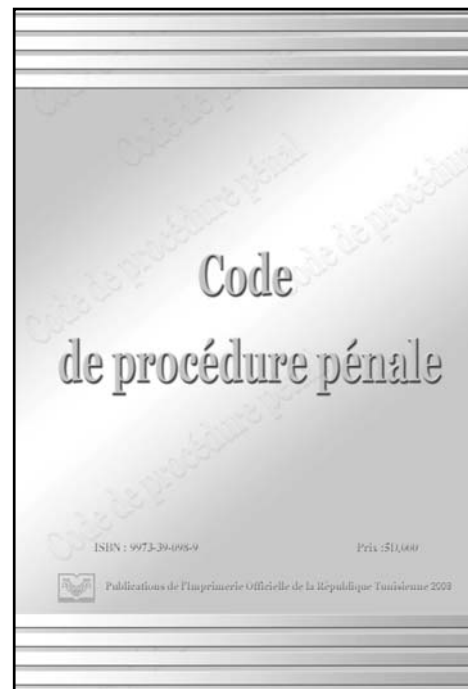
Edition : 2008

ISBN 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

A **BONNEMENT**

Année 2009

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.